



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr.ssa Martina Rispoli, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione, all'udienza del 3.5.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

T R A

Parte_1 **E** *Parte_2* rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Madaio;

ATTORI

CONTRO

Controparte_1 **E** *CP_2* rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Di Tosto;

CONVENUTI

OGGETTO: proprietà

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 3.5.2023 che si intende interamente trascritto in questa sede.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* e *Parte_2* hanno agito in giudizio nei confronti di *Controparte_1* e *CP_2* al fine di far accertare che il manufatto realizzato all'interno della proprietà dei convenuti, lungo 5 metri e largo circa 2,50 metri, è abusivo in quanto privo delle necessaria autorizzazioni amministrative e che per l'effetto, i medesimi convenuti, venissero condannati alla rimozione della struttura nonchè al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni subiti e quantificati in euro 52.000.

Controparte_1 e *CP_2* si sono costituiti in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto; in via riconvenzionale hanno chiesto che gli attori venissero a loro volta condannati all'eliminazione di tutte le opere realizzate nella loro proprietà in maniera abusiva.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, ed istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU, a firma dell'arch. *Persona_1*, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

.Le domande delle parti vanno esaminate separatamente.

Quanto alla domanda svolta dagli attori, all'esito dell'espletata CTU, le cui risultanze appaiono congruamente motivate e, dunque, utilizzabili ai fini della presente decisione, è emerso che il manufatto in muratura, realizzato all'interno della proprietà *CP_1* e *CP_2* in relazione al quale gli attori avevano radicato il presente giudizio, è stato demolito completamente e la circostanza è stata confermata anche dal CTP di parte attrice(cfr. pag. 16 CTU).

Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo a tale domanda.

Tuttavia va evidenziato, ai fini della soccombenza virtuale, la cui valutazione rileva ai fini della ripartizione delle spese di lite, che tale manufatto è stato eliminato nel mese di marzo 2017 e, dunque, successivamente all'insaturazione della presente causa e che sul medesimo posto è stato realizzato un deposito attrezzi in legno, da ritenersi opera abusiva (cfr. pag. 16).

Va dunque ordinato ai convenuti di demolire la suddetta opera (magazzino/rimessaggio attrezzi in legno).

Venendo alla domanda riconvenzionale formulata da convenuti, si osserva quanto segue.

Nel resistere in giudizio, difatti, *Controparte_1* e *CP_2*, hanno, a loro volta, identificato la sussistenza delle seguenti violazioni della proprietà poste in essere dagli attori: *manufatto da adibire a magazzino aderente alla cabina della pompa idraulica condominiale con spostamento della stessa; realizzazione di cucina esterna, chiusura del patio, spostamento di circa 50 cm verso l'esterno e per la lunghezza di tre metri della parete perimetrale della propria abitazione, innalzamento del muro di confine per la realizzazione di una doccia, piantagione lungo il confine non conforme alle norme sulle distanze e non oggetto di potatura* (cfr. punto 13 comparsa di costituzione e risposta).

Ora sui seguenti aspetti, il CTU incaricato, ha appurato che il manufatto posto a confine delle proprietà destinato ad uso magazzino, di circa 9,00 mq netti di estensione, risulta privo di titolo edilizio abilitativo e da ritenersi, pertanto, abusivo. Parimenti abusivo risulta l'innalzamento del muro di confine per realizzare una doccia.

Va dunque, ordinata la demolizione sia del manufatto destinato ad uso magazzino che del muro realizzato per la doccia.

Quanto all'ampliamento della cucina e lo spostamento di circa 50 cm del muro perimetrale per consentirne l'ingrandimento è stato appurato dal CTU che l'ampliamento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente.

Non è stata verificata alcuna anomalia con riguardo alla collocazione della pompa idraulica, nel senso allegato dai convenuti.

Infine è stato verificato che la siepe apposta dagli attori non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 492 cc riguardante la distanza dai confini . pertanto, quest'ultima dovrà essere necessariamente rimossa ed eventualmente ripiantumata ad una distanza differente (50 cm dal confine e per un'altezza massima di 1.50 metri).

Vanno, infine, respinte in quanto rimaste sfornite di prova le domande di risarcimento di danno, non avendo alcuna delle parti allegato e chiesto di provare quale tipo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sia loro derivato per effetto delle abusive costruzioni.

Ne discende che alla luce delle opposte allegazioni, le domande delle parti sino risultate reciprocamente fondate (e difatti, sia parte attrice che parte convenuta debbono essere condannate alla demolizione di opere abusive).

Le spese di lite, pertanto, in considerazione della reciprocità della soccombenza, sono compensate tra le parti, così come le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

1. prende atto che il manufatto in muratura realizzato dai convenuti è stato demolito nel mese di marzo 2017;
2. ordina ai convenuti di rimuovere il deposito attrezzi in legno, poggiato su basamento a platea in cemento, con falda inclinata verso la proprietà di parte convenuta, realizzato al posto del manufatto demolito;
3. ordina agli attori di rimuovere il magazzino di circa 9,00 mq ad uso rimessaggio attrezzi;
4. ordina agli attori di rimuovere l'innalzamento del muro esterno di confinamento della doccia;
5. ordina agli attori di rimuovere la siepe posta sul confine tra le due proprietà;
6. invita gli attori potare la siepe di bouganville periodicamente;
7. compensa tra le parti le spese di lite così come il compenso del CTU.

Velletri, 6.10.2023

Il giudice
Martina Rispoli